



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 98/13

בפני כב' המפקחת טלי להב

1

בלחסן עמוס

התובע:

מר' בן גוריון 59 בני ברק

2

- נ ג ד -

3

1. עמוסי יואב

הנתבעים:

2. עמוסי סימה

מר' ארלוזורוב 15/13 יהוד

4

5

6

פסק - דין

7

8

1. הצדדים בעלי זכויות בבית משותף ברחוב ארלוזורוב 15 ביהוד, מקרקעין הידועים כגוש 6685 חלקה 182 (להלן: 'הבית'). הבית לא נרשם כבית משותף, אף שאין חולק כי הוא ראוי להירשם ככזה. התובענה הוגשה למתן צו עשה המורה לנתבעים לאטום פתח שפתחו לטענתו שלא כדין בקיר חדר המדרגות בבית.

9

10

11

12

13

2. בכתב תביעה בן מספר שורות טוען התובע בתמצית, כי הנתבעים פרצו דלת נוספת- פתח בקיר חדר המדרגות בקומה 5, מבלי לקבל את הסכמת התובע. בעקבות התנגדותו בפני הוועדה המקומית לתכנון ובניה נסגר הפתח ולאחרונה נפתח בשנית. לטענתו, הערר שהוגש על ידו נדחה והוא הופנה לקבלת סעד בפני ערכאה זו.

14

15

16

17

18

19

3. הנתבעים טענו בתמצית, כי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בעיריית יהוד התירה פתיחת הדלת הנוספת ודחתה את טענות התובע. לטענתם הדלת הנוספת נפתחה בקומה העליונה של הדירה, על מנת לאפשר שימוש במעלית להוריהם המתבגרים של הנתבעים, כמו גם לביתם הנזקקים להקלות בניידות. טענות אלה נתמכו

20

21

22

23

באישורים רפואיים. התובע נטען הפר ברגל גסה אף הוא את הוראות הדין ובנה	1
בלי היתר או הסכמות בגג המשותף. התובע, נטען, מקניט את בעלי הזכויות בבית	2
ומגיש נגדם תביעות סרק, בשל התנגדותו לפרויקט בניית המרפסות, שנבנו בבית.	3
	4
4. התובע טען, כי אין בטענות הנתבעים כדי להקנות להם את הזכות לפתוח דלת	5
נוספת אלא אם יקבלו 100% הסכמה.	6
	7
5. אין חולק, כי פתיחת הדלת הנוספת ע"י הנתבעים קיבלה בדיעבד היתר בניה וכי	8
מצויות כיום בידם הסכמות 14/16 בעלי הזכויות בבית.	9
	10
6. התובע מבקש להסתמך על הוראות החוק האסורות ביצוע שינויים ברכוש	11
המשותף ומבקש מתן צו הריסה כנגד הבניה שבוצעה כיום בהיתר ובהסכמת רוב	12
מוחלט של בעלי הדירות. בהקשר זה מבקש התובע הריסת המבונה אך בשל	13
הטענה, כי לא התקבלה הסכמתו וממילא אין בידי הנתבעים מלוא 100% הסכמה	14
לפתיחת הדלת.	15
	16
7. עדותם של הנתבעים כי רובם המוחלט של בעלי הדירות התירו פתיחת הדלת לא	17
נסתרה ע"י התובע אף לא בראשית ראיה, בהקשר זה "כלל נקוט בידי בתי	18
המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט	19
ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין	20
לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה	21
מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה	22
יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות	23
יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה". (ר' ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י	24
לה (1) 736, 760 ועל הלכה זו ע"א 2273/90 לימה בע"מ פרל רזנברג פד"י מז (2)	25
615,606).	26
	27
8. כבר בשלב זה נראה, כי אין מדובר בפריצת קיר בדומה לזו המתוארת בפסיקה	28
הנרחבת המתארת בד"כ בניה בניגוד לדין שבוצעה נוכח מחאתם של יתר בעלי	29
הזכויות. במקרה דנן, אף התובע עצמו לא מחה על אתר על פתיחת הדלת, אלא	30
כעבור כ-4 חודשים מדחיית התנגדותו בוועדת הערר ומשנשלמה מזה זמן פתיחת	31
הדלת.	32
	33
9. זאת ועוד, גם במועד הגשת התובענה פרט לטענת הצורך בקבלת 100% הסכמה	34
לא הוכיח התובע פגיעה כל שהיא בקניינו. העדר הוכחה בהקשר זה ניכרה גם	35
בתובענות הנוספות שהוגשו על ידו כנגד מי מבעלי הדירות (ר' תיק 110/12 בעניין	36

1	בלחסן עמוס נ' גדי ושלומית הילמן וכן תיק 111/12 בלחסן עמוס נ' חכים יעל
2	(ורפי).
3	
4	10. לכך יווסף עיקרון תום הלב המתחייב בוודאי מקום שמדובר במערכת יחסים בין
5	בעלי דירות-שותפים- בבית משותף. בהקשר של אלה כבר נפסק- "הן הרוב והן
6	המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום-לב (סעיפים 39 ו-61(ב) לחוק
7	החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973). המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבותות
8	של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי
9	רעהו. <u>בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות</u> " (ר' ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ'
10	יהודית זיידה, פ"ד לז(4) 737, 740). "כל זכות (במובן הרחב) המעוגנת בחוק
11	<u>המקרקעין צריכה להיות מופעלת בתום לב; כל חיוב המעוגן בחוק המקרקעין</u>
12	<u>צריך להתבצע בתום לב... תום הלב אינו מניח "מידת חסידות"</u> (ראו ע"א 148/77
13	רוט נ' ישופה, פ"ד לג (617, 1) 635). תום הלב אינו דורש כי האחד לא יתחשב
14	באינטרס העצמי שלו. בכך שונה עקרון תום הלב מעקרון הנאמנות (החל על
15	דירקטור, שלוח, אפוטרופוס או עובד ציבור (ראו בג"ץ 164/97 קונטרס בע"מ נ'
16	שר האוצר (טרס פורסס), וכן א' ברק, שיקול דעת שיפוטי 1987 (473)). עקרון תום
17	הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים, כל אחד לאינטרס שלו עצמו.
18	עקרון תום הלב קובע, כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך
19	התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. אדם לאדם -
20	לא זאב, ולא מלאך; אדם לאדם - אדם (רע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה
21	סלומון, תק-על 99(4), 1, 43 (1999).
22	
23	11. במקרה דנן ולאור שיקול הדעת המוקנה לערכאה שיפוטית בבואה לפסוק בכגון
24	דא, ניכר כי סכסוך העבר מכוח פרויקט בניית המרפסות, לו היו שותפים כל יתר
25	בעלי הדירות פרט לתובע, מטיל צל כבד על הסעדים הנתבעים גם במקרה זה
26	שבפני.
27	זאת אף שזכותו של התובע צריכה היתה להיות מופעלת בתום לב ובמנותק מרצון
28	לבוא חשבון עם מי מבעלי הדירות בבית.
29	
30	12. לפיכך, לא שוכנעתי, כי בהעדר פגיעה בתובע יש להורות על איטום הפתח, שנפער
31	<u>כיום בהיתר ובהסכמת רוב מוחלט של בעלי הדירות</u> , אך כי לא ניתנה הסכמתו
32	של התובע עצמו (אשר סביר גם שלא תינתן, לאור הנתען).
33	
34	13. עם זאת, מצאתי ליתן סעד כנגד החשש העיקרי במקרים כגון דא, שהוא יצירת
35	דירה נוספת בבית. על כך עמדה במקרה זה גם הוועדה המקומית בקובעה

בהחלטתה-	1
"כי הפתח לחדר לא ישמש ליחידת דיור נוספת".	2
	3
14. כך במקרה דנן אף שמדובר <u>בחדר בודד הממוקם בקומה העליונה</u> להבדילו	4
ממספר חללים העלולים ליצור יחידת מגורים עצמאית, עם זאת, כנגד חשש זה	5
אכן ראוי ליתן סעד בדמות צו הריסה מותנה, כך שכל שיבוצע שינוי מבני	6
בקומה ו/או ישמש החדר למגוריו של דייר שאינו מבני הבית יחויבו הנתבעים	7
לאטום את הדלת בתוך 30 ימים ממועד שינוי הנסיבות כמתואר.	8
תוצאה זו עולה בקנה אחד עם הפסיקה הקובעת, כי "עמדה זו מובילה גם	9
<u>לתוצאה רצויה של מעין "תמיכה הדדית" בין דיני הקניין לדיני התכנון</u>	10
<u>והבנייה, אשר כשלעצמי אני רואה בה חשיבות, וכך נזדמן לי לומר בעבר "אך</u>	11
<u>פשיטא שהמצב הנכון והרצוי הוא כי שני המסלולים, הקנייני והתכנוני - ילכו</u>	12
<u>יחדיו, כי במהות לכך נועדו".</u> ר' עע"מ (מנהליים) 2832/09 הועדה המקומית	13
לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ, תק-על 2011(1), 1045, 1053	14
(2011).	15
	16
15. התוצאה לאור האמור היא, כי התובענה מתקבלת באופן חלקי בלבד. לאור	17
תוצאה זו ונימוקי פסק הדין אין צו להוצאות.	18
	19
ניתן בהעדר הצדדים היום כ"ט שבט תשע"ד, 30 ינואר 2014 ויישלח ע"י מזכירות הלשכה אל	20
הצדדים בדואר רשום ואישור מסירה.	21
	22
	23
	24
	25
	26
טלי להב	27
המפקחת על רישום המקרקעין	28
פתח תקוה	29
	30